

1500738-08.2022.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Decorrente de Violência Doméstica
Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos
Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... XAVIER, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 147, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, porque no dia 23 de janeiro e 11 de fevereiro de 2022, na Rodovia Rio-Santos, 239, Rua 6, 105, Caitê, neste município e comarca, ameaçou, de forma reiterada e por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Marina Xavier Guimarães, sua sobrinha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santos
Foro de Santos
6ª Vara Criminal
Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

1500738-08.2022.8.26.0562 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500738-08.2022.8.26.0562 - Controle n.º 350/22
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ISAQUIEL XAVIER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

ISAQUIEL XAVIER, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 147, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, porque no dia 23 de janeiro e 11 de fevereiro de 2022, na Rodovia Rio-Santos, 239, Rua 6, 105, Caitê, neste município e comarca, ameaçou, de forma reiterada e por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Marina Xavier Guimarães, sua sobrinha e com quem mantém relação familiar.

Diz a denúncia que o acusado é tio da vítima e ambos possuem casas em terreno comum, que pertencia à avó de Marina e hoje pertence à sua mãe.

Ao menos do dia 23 de janeiro até o dia 11 de fevereiro de 2022, o réu ameaçou reiteradamente a ofendida, afirmando que se ela não deixasse a casa em que vive com seus filhos, ele quebraria tudo e atearia fogo.

Recebida a denúncia (pp. 65/66), o acusado foi citado pessoalmente (p. 76). A Defesa ofereceu a resposta de p. 80, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 81/82).

Na instrução foi ouvida a vítima, procedendo-se ao interrogatório (pp. 108/110).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, entendendo que não há prova suficiente para a condenação, pois é conflitante

as versões a respeito dos fatos (gravação audiovisual – pp. 108/110).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações orais, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, reiterando o alegado pelo Ministério Público (gravação audiovisual – pp. 108/110).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é improcedente.

Perante a autoridade policial, o acusado afirmou que a vítima é bisneta de sua falecida mãe. Esclareceu que não a ameaçou, pois apenas houve discussão por motivos de herança patrimonial e, assim, pediu à ofendida para deixar o imóvel a fim de serem tomadas providências judiciais necessárias à concretização da partilha (p. 27).

Em juízo, ao ser interrogado, afirmou que nunca foi processado. Disse que a vítima é filha de uma de suas sobrinhas. Negou os fatos a ele imputados. Declarou que em razão de ter sido ameaçado pela ofendida, pediu à mãe dela para que a retirasse do imóvel. Disse que sua mulher emprestou um fogão para a vítima e, após irem buscar, foram ameaçados por ela, que portava um facão. Acredita que a briga ocorreu no início do ano. Explicou que emprestaram o fogão, pois a vítima não tinha nada. Afirmou que a ofendida também ameaçou seu neto de seis anos de idade. Reside em Santos e o sítio pertence à sua falecida mãe. Não há inventário, pois não pretende vender o imóvel. Mencionou que os fatos aqui apurados foram inventados pela vítima. Ao ser ameaçado por ela, registrou boletim de ocorrência, mas a Polícia Civil não retornou. Esclareceu que a ofendida reside há bastante tempo no local e já pediu que ela de lá se retirasse. Disse que há boletins de ocorrência de furto de placa solar e de ameaça. É aposentado e mora em casa própria. Não possui filhos menores (gravação audiovisual – pp. 108/110).

A vítima contou que houve brigas em razão de disputa de terra. Relatou que o réu entrou sua casa, feita de madeirite, e arrancou as madeiras. Ato contínuo, o acusado disse que iria atear fogo no local a fim de retirá-la da casa. Declarou que, após uma discussão, o filho do réu passou a ameaçá-la. Informou, ainda, que a esposa do acusado ofendeu seu filho chamando-o de “preto”. A mãe do réu era proprietária do terreno. Disse que sua mãe é irmã do acusado. Disse que está autorizada a residir no terreno e ali mora com seus dois filhos. Afirmou que o réu é ganancioso e quer toda a herança para ele, que reside em São Vicente e há dois anos frequenta o terreno durante os finais de semana. Afirmou que o réu imputou a ela o furto de uma placa solar. Esclareceu que não houve o inventário, pois a sua falecida bisavó destinou o imóvel ao usufruto e os demais herdeiros não pretendem aliená-lo. Afirmou que a sua bisavó a registrou como sua mãe após o nascimento e a criou, razão pela qual está descrita como mãe dela na certidão de nascimento. O terreno possui mais de 3 mil metros de área e os demais herdeiros não pretendem partilhar o imóvel. Acrescentou que o acusado e a esposa dele não residem no terreno, apenas visitam o local durante os finais de semana (gravação audiovisual – pp. 108/110).

Vê-se, assim, que não há como declarar a procedência do pedido inicial

Ao que se viu da prova oral reunida, impossível se dar crédito a versão de um, em detrimento daquela exposta pelo outro, razão pela qual é de se declarar a absolvição.

Na fase extrajudicial, a vítima afirmou à autoridade policial que o acusado a ameaça desde 23 de janeiro, além dele dizer que quebraria tudo e atearia fogo caso ela não saísse da casa (p. 8).

Na fase judicial, a ofendida contou que o acusado ameaçou atear fogo na casa a fim de retirá-la do local.

O acusado, por sua vez, negou a prática do delito em ambas fases da persecução penal, dizendo que apenas houve discussão motivada pela herança e que se refere ao imóvel.

Como se vê, as provas colhidas durante a instrução não evidenciam, com a segurança necessária, que o réu praticou a conduta descrita na denúncia.

Sabe-se que, para apuração desta espécie de infração, a palavra da vítima é de essencial importância. Entretanto, é necessário que suas declarações sejam firmes e

coerentes amoldando-se ao restante do conjunto de provas, o que não se verifica no caso em tela.

Não se nega a possibilidade de o acusado ter praticado a infração penal a ele imputada.

Todavia, e isoladamente, os frágeis indícios reunidos nesta persecução penal não conduzem à prolação do decreto condenatório, uma vez que não pode existir condenação sem prova segura acerca da materialidade e autoria do crime que ao réu foi imputado.

Ressalte-se, aliás, que é notável a animosidade entre réu e vítima, como revelam os boletins de ocorrência juntados de pp. 112/113 e 114/115, que demonstra o histórico conflito decorrente da partilha do imóvel.

Assim, é forçoso que se reconheça que a prova não é segura e nem suficiente para a condenação, pois as declarações do acusado e da ofendida mostram-se frágeis e divergem em diversas questões, não permitindo que se formule juízo de valor a respeito delas, que não se prestam a elucidar como os fatos realmente ocorreram.

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência". (in, Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, 1983, p. 46).

No mesmo sentido, Hélio Tornaghi leciona: "Nesse caso é que a máxima in dubio pro reo se aplica em toda sua força. Existem, no processo, elementos que levariam a considerar o réu culpado, mas há outros que permitem supô-lo inocente. Estabelece-se a dúvida no espírito do juiz e, nesse estado de incerteza, ele absolve". (Instituições de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1978. 2.^a ed. vol. 4. p. 393).

Frágil, pois, o contexto probatório, que não permite segura conclusão a respeito da responsabilidade penal do acusado.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para absolver ISAQUIEL XAVIER, qualificado nos autos, da acusação que lhe é feita como incurso nas sanções previstas no artigo 147, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, e o faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Santos, 12 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA